

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2334 -
2335/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
นายประเสริฐ ศิริวิไลศักดิ์ กับพวก	จำเลย
นายประเสริฐ ศิริวิไลศักดิ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายสุรศักดิ์ ศิริวิไลศักดิ์ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 และให้เรียกนายประเสริฐ ศิริวิไลศักดิ์นายสุรศักดิ์ศิริวิไลศักดิ์ ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ประกอบด้วยมาตรา 83 และเฉพาะ จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 อีกบทหนึ่ง แต่การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 203)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 193,192)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 208,207)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

ในระหว่างฎีกามาสองครั้งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 191,198)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 4,8,148)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาคนละ 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาคนละ 150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลาง-เสียง ตรีวิมล-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ